

Riesgos

RIESGOS

- Todo evento posible, que en caso de ocurrir, representa un hecho desagradable o perjudicial.
- La posibilidad tiene asociada una probabilidad de ocurrencia y el hecho una valoración o costo, no solo económico, del perjuicio que ocasiona.
- También tendrá generalmente asociado un responsable del riesgo. Esta responsabilidad puede comenzar y tener consecuencias desde la existencia del riesgo (peligro), no solo en caso que ocurra.
- Cualquier “acción” o “compromiso” que se asume tiene asociado riesgos. Por tanto la ejecución de una obra tendrá siempre asociado un conjunto muy importante de riesgos.

RIESGOS

- Cualquier empresa constructora al presentar una oferta a un cliente, y eventualmente si luego es contratada para su ejecución, asume un conjunto de riesgos propios de cada etapa del proceso y de las características de cada proyecto.
- Ese conjunto de riesgos debe ser considerado y estudiado ya desde la elaboración de la oferta, puesto que, desde ese momento y especialmente una vez presentada ésta, se asume un conjunto de compromisos significativo.
- Este estudio sistemático configura el “Análisis de Riesgos del Proyecto”.
- Completado el Análisis los Riesgos, éstos deben pasar a ser gestionados en la forma determinada por dicho Análisis, pasa entonces a realizarse la “Gestión de Riesgo”.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO - ETAPAS

➤ **Identificación preliminar**

Deben ser identificados todos los riesgos posibles, siendo para ello muy valioso la experiencia y un listado de riesgos general (check list).

➤ **Valoración y Cuantificación**

La valoración no es solo económica (ejemplo riesgo reputacional, accidentes personales), por lo que deben valorarse y cuantificarse en todas las situaciones y en todos los aspectos, así como la responsabilidad que se asume.

➤ **Tratamiento y Mitigación**

Consiste en la determinación de todas las medidas razonables y posibles de ser implementadas para:

- Reducir o eliminar la probabilidad del Riesgo.
- Reducir o eliminar los perjuicios que su ocurrencia pueda ocasionar.
- Reducir o eliminar la responsabilidad sobre el Riesgo que nos corresponde.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO - ETAPAS

➤ Valoración Final o Residual

Consiste en el análisis conjunto de todos los riesgos, con su valoración y probabilidad resultante, la posible simultaneidad, determinándose el Riesgo Máximo y completándose todas las medidas razonables y posibles de ser implementadas para asegurar las reducciones y mitigaciones definidas (Plan de acción de Riesgos).

$\text{RIESGO} = \text{VALORACIÓN} \times \text{PROBABILIDAD}$

➤ Gestión del Riesgo

Consiste en el análisis conjunto de todos los riesgos, con sus valoraciones y probabilidades resultantes y la simultaneidad. Cumplido el Análisis se realiza la gestión continua del Plan de Acción de Riesgos para asegurar su cumplimiento y ajuste por desvíos o modificaciones.

Garantías

GARANTÍAS

Garantías Contractuales Requeridas por el Contratante

- 1) Mantenimiento de Oferta.
- 2) Fiel Cumplimiento de Contrato.
- 3) Fondo de Reparación o Buena Ejecución.
- 4) Sustitución de fondo de reparo
- 5) Anticipo o Acopio
- 6) Ley de Tercerizaciones
- 7) Otras garantías.

GARANTÍAS - Mantenimiento de Oferta

Oportunidad: Previo o al momento de presentación de la oferta.

Monto: superior al x % del monto total de la oferta (usualmente el 1%). Suele constituirse en un monto lo suficientemente superior al x% para no dar señales del monto de la oferta. Algunos contratantes establecen un monto fijo (ejemplo: U\$S 15.000).

Plazo de garantía: x meses. Normalmente entre 3 y 6 meses. El plazo lo establece el cliente de acuerdo con su estimación de lo requerido para evaluar las ofertas, adjudicar y firmar el contrato con el oferente adjudicatario. Normalmente la renovación es automática de no mediar un preaviso de desistimiento del oferente.

Objetivo: Es una forma de asegurar que, si ganas la licitación:

- no retires tu propuesta
- mantengas el precio y condiciones durante el plazo establecido
- firmes el contrato cuando te adjudiquen

Si después de ganar te echás para atrás, el organismo puede ejecutar esa garantía y cobrarla.

Costo: En caso de depósitos el costo financiero asociado. En caso de fianza o aval el y % del monto asegurado (Entre el 0,3% y 0,4% del monto garantizado)

GARANTÍAS - Fiel Cumplimiento de Contrato

Oportunidad: Previo a la firma del Contrato.

Monto: x % del monto total del contrato a suscribirse (usualmente el 5%). Se incluye las previsiones para adicionales que estime el cliente, lo cual forma parte del contrato.

Plazo de Garantía: desde la firma del contrato hasta la recepción provisoria de la obra. La garantía permanece vigente hasta que el contratista presente a la institución aseguradora el certificado de recepción provisoria emitido por el cliente.

Objetivo: La idea es proteger al organismo frente a:

- incumplimientos
- abandono de obra
- atrasos graves
- mala ejecución
- daños económicos por rescisión

Costo: En caso de depósitos el costo financiero asociado. En caso de fianza o aval el y % del monto asegurado (aproximadamente el 3% anual)

GARANTÍAS - Fondo de Reparación o Buena Ejecución

Oportunidad: En forma fraccionada, previo al cobro de cada certificado.

Monto: x % del monto total de cada certificado (usualmente el 5%).

Plazo de Garantía: desde su constitución hasta la recepción definitiva de la obra. La garantía permanece vigente hasta que el contratista presente a la institución aseguradora el certificado de recepción definitiva de la obra emitido por el cliente.

Objetivo: Si aparecen defectos, problemas constructivos, trabajos mal ejecutados, incumplimientos de terminación el Organismo puede usar ese fondo para reparar, cubrir costos o hasta contratar a un tercero que termine los trabajos.

Costo: El costo es financiero ya que todos los meses “cobro” un x % menos de cada certificado.

GARANTÍAS – Sustitución del Fondo de Reparación

Oportunidad: Previo al inicio de obra

Monto: Se asegura el x % que se retendrán en cada certificado.

Plazo de Garantía: desde su constitución hasta la recepción definitiva de la obra. La garantía permanece vigente hasta que el contratista presente a la institución aseguradora el certificado de recepción definitiva de la obra emitido por el cliente.

Objetivo: El mismo que el Fondo de Reparación, pero no tengo el costo financiero asociado a las retenciones que se hacen por certificado.

Costo: Suponiendo que el fondo de reparación es el 2% de la obra, el costo de la póliza es un 3% de ese monto garantizado.

GARANTÍAS – Anticipo o Acopio

Oportunidad: Previo a recibir el Anticipo

Monto: Se debe entregar una garantía por el 100% del Anticipo

Plazo de Garantía: Hasta devolver todo el anticipo de forma gradual en cada certificado.

Objetivo: El cliente se asegura el monto que te “presta” en caso de no arrancar la obra o abandonarla por algún motivo.

Costo: El precio es aproximadamente un 3% anual del monto asegurado (100% del anticipo)

GARANTÍAS - Ley de Tercerizaciones

Oportunidad: En forma fraccionada, previo al cobro de cada certificado.

Monto: x % del monto total de cada certificado (usualmente el 5%).

Plazo de Garantía: desde su constitución hasta la recepción definitiva de la obra. La garantía permanece vigente hasta que el contratista presente a la institución aseguradora el certificado de recepción definitiva de la obra emitido por el cliente.

Costo: En caso de depósitos el costo financiero asociado. En caso de fianza o aval el y % del monto asegurado (aproximadamente el 2% anual).

La Ley de Tercerizaciones establece que la empresa principal (contratante) puede tener responsabilidad solidaria o subsidiaria por las obligaciones laborales de los subcontratistas, intermediarios o proveedores de mano de obra.

GARANTÍAS - Formas de Constitución

- Garantía bancaria de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay o de un banco extranjero aceptable para el Contratante.
- Carta de crédito irrevocable emitida por un banco establecido en la República Oriental del Uruguay o en el extranjero y aceptable por el Contratante.
- Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay
- Bonos del tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses
- Depósito en efectivo
- Depósito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay
- Certificados de depósito en Unidades Reajustables que emita el Banco Hipotecario del Uruguay.

Seguros

SEGUROS

Generalidades:

- Con los seguros se busca reducir y/o acotar las **consecuencias económicas** de **riesgos imprevisibles** y de consecuencias inciertas, para el caso en que se produzca efectivamente el hecho riesgoso o **siniestro**, a través de la transferencia a terceros (asegurador).
- Tienen un costo asociado, por lo que, de ser posible, se debe buscar un mecanismo más económico para mitigarlo.
- Siempre es más económico no tener que hacer uso efectivo del mismo.
- Es imprescindible el asesoramiento (corredores, especialistas), especialmente para definir el alcance, las exclusiones y demás condiciones (**letra chica**).

SEGUROS

Componentes principales de un Seguro

1. Objeto del Seguro (que aseguramos)
2. Valor del Objeto (cuando corresponde)
3. Riesgos o eventos (contra que potenciales sucesos)
4. Monto (monto máximo de indemnización)
5. Prima (costo del seguro)
6. Deducible (monto a pagar en caso de utilización)
7. Plazo de vigencia
8. Deberes del contratante (informar, etc.)
9. Exclusiones (las fija la compañía aseguradora)

COSTOS 2025

SEGUROS

1. Seguro de Accidentes de Trabajo.
2. Seguro de vehículos y maquinaria.
3. Seguro de Todo Riesgo de Construcción.
4. Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros (RC).
5. Otros.

SEGUROS

1. Seguro de Accidentes de Trabajo.

Por ley 16.074 es obligatorio contratarlo al inicio de cada Obra, incluyendo a todo el personal que realizará tareas en la misma.

- **PERSONAL OBRERO:** Para el personal incluido en la **ley 14.411**, este costo está incluido en el aporte unificado.

- **PERSONAL TÉCNICO:** 2% de su salario

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO:** 0,6% de su salario (siempre que no trabajen bajo Ley 14.411)

Este seguro es un monopolio del BSE

SEGUROS

2. Seguro de vehículos y maquinaria.

Este seguro cubre todos los daños sobre el equipo propio y a terceros (de acuerdo con el alcance que se contrate).

Su costo depende del valor de equipo, su función, el límite de indemnización y el deducible. Como valor promedio 2% del valor del equipo. **Suele estar incluido en el costo del alquiler, pero es nuestra obligación verificar que se esté pagando.**

CADA MÁQUINA QUE INGRESA A LA OBRA DEBE TENER SU SEGURO Y DEBE SER CHEQUEADO POR LA EMPRESA y/o DIRECCIÓN DE OBRA SI ASÍ LO REQUIERE.

IMPORTANTE PARA EL CASO DE SUBCONTRATOS.

SEGUROS

3. Seguro de Todo Riesgo de Construcción

A través de este seguro se otorga cobertura a todo tipo de riesgo (derrumbe, explosión, incendio, inundaciones, accidentes, etc.) sobre la obra ejecutada y propiedad adyacente del cliente.

Su costo depende del monto del contrato, plazo de ejecución, límite de indemnización y el deducible. También las aseguradoras tienen en cuenta la tipología de los trabajos a ejecutar.

Su costo depende de la obra:

- **Obras comunes: 0,3% a 0,5%**
- **Obras marítimas o portuarias: 0,7%**

Dada la complejidad y riesgo de cada contrato, es usual que la aseguradora determine en cada caso el costo en función de la valoración del riesgo que realice. Por ello pide documentación completa del proyecto: contrato, pliego, precio, plazo, procedimientos constructivos, equipos, materiales y suministros almacenados, valoración propiedades adyacentes, etc..

SEGUROS

4. Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros (RC)

A través de este seguro se otorga cobertura a daños a terceros (personas o bienes) que les pudiere ocasionar cualquier actividad desarrollada por el contratista en la ejecución de la obra.

Su costo depende del monto del contrato, plazo de ejecución, límite de indemnización y el deducible. También las aseguradoras tienen en cuenta la tipología de los trabajos a ejecutar.

Su costo es del orden del 0,3% anual sobre el monto del contrato.

Es ya mas común que las empresas constructoras acuerden un Seguro de Responsabilidad Civil para todas sus operaciones cuyo costo resulta en el entorno del porcentaje señalado sobre sus ventas, en forma recurrente, sin tener que informar en cada momento la firma da cada contrato.

SEGUROS

5. Otros Seguros.

Diseño. Cumplimiento de Plazos (cronogramas). Cumplimiento demanda.

Es posible asegurar una obra contra una amplia diversidad de riesgos. La dificultad muchas veces surge en poder definir adecuadamente el riesgo, el monto a asegurar y antecedentes (esto último facilita mucho la gestión frente a la empresa aseguradora).

Al contratar un seguro, en principio, lo primero que estamos seguros es que lo pagaremos.

Para estar seguros de que estamos cubiertos ante los riesgos considerados tenemos que gestionarlos adecuadamente. Esto es actualizar la información en forma sistemática, notificando cada cambio (nuevo equipo, nuevo procedimiento), ampliación (mayor obra, mayor plazo), informando en tiempo y forma prevista de cualquier siniestro que ocurra a la aseguradora.

SEGUROS

En Uruguay, la mayoría de los seguros de Todo Riesgo de Construcción (TRC) incluyen una cobertura de Responsabilidad Civil (RC) como adicional, pero con límites y condiciones específicas.

En caso de una obra con riesgo para terceros, viviendas vecinas, tránsito peatonal o zonas urbanas densas, puede ser conveniente contratar un Seguro de Responsabilidad Civil adicional o ampliada.

Qué es el deducible de un seguro?

El deducible es la parte que se “sustraе” del pago que hace la aseguradora por la pérdida sufrida por el asegurado.

COSTOS 2025

SEGUROS

PLIEGO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

ARTÍCULO 28º: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

La empresa Contratista suscribirá un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, por un monto no inferior a U\$S 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil), por un período que abarque toda la vigencia del contrato.

El oferente deberá manifestar expresamente en su oferta el alcance del Seguro de Responsabilidad Civil que contratará en caso de ser adjudicatario. Este seguro contendrá las obras, hasta la fecha de finalización de las mismas. Previo a la formalización del acta de iniciación de los trabajos adjudicados, se exigirá una fotocopia de la contratación del seguro indicado, contratado en las condiciones antes establecidas y previo a cada pago se controlará la vigencia del mismo.

PLIEGO ANP

36.1 Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje

El adjudicatario estará obligado a contratar, previo al comienzo de las obras, en la modalidad de "Previo Pago", un Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje por el 100 % de la inversión, con una Responsabilidad Civil por un Capital no menor a U\$S 300.000 (dólares americanos trescientos mil).

Se deberán cubrir los bienes existentes, debiendo incluir a la ANP como asegurado adicional.

COSTOS 2025

EJEMPLO

DATOS INICIALES

Precio de venta de la obra: **U\$D 1.000.000**

Plazo de obra: **12 meses**

1. Garantía de mantenimiento de oferta:

Se debe garantizar el 1% de la obra. Costo del seguro 0,4% del monto garantizado

El monto a garantizar es U\$D 10.000, por lo tanto, el costo de la póliza es de U\$D 400.

COSTOS 2025

EJEMPLO

2. Garantía de Fiel cumplimiento de contrato:

Se debe garantizar el 5% de la obra. Costo del seguro 3% del monto garantizado

El monto a garantizar es U\$D 50.000, por lo tanto, el costo de la póliza es de U\$D 1.500.

3. Garantía de Sustitución del fondo de reparo:

Suponiento de que fondo de reparo es el 2% de la obra. Costo del seguro 3% del monto garantizado

El monto a garantizar es U\$D 20.000, por lo tanto, el costo de la póliza es de U\$D 600.

COSTOS 2025

EJEMPLO

4. Seguro de todo riesgo de construcción:

Suponiendo que tenemos una obra de arquitectura normal, el monto de la póliza es de 0,4% del precio de la obra

Por lo tanto, el costo es de U\$D 4.000

Precio de venta de la obra: U\$D 1.000.000

Costo total: U\$D 400 + U\$D 1.500 + U\$D 600 + U\$D 4.000 = U\$D 6.500

Equivale a un 0,6% del precio de la obra